



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
NATIONAL ACCREDITATION BUREAU (BoA)

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU XEM XÉT LẠI ***APPEALS PROCEDURES***

Mã số/Code: AP 02

Lần ban hành/Issued No: 5.25

Ngày ban hành/Date of issue: 01/5/2025

1. Mục đích

Thủ tục này quy định việc tiếp nhận, xem xét đánh giá và đưa ra quyết định đối với các yêu cầu xem xét lại của các tổ chức đánh giá sự phù hợp (Tổ chức ĐGSPH).

2. Phạm vi

Thủ tục này quy định về việc giải quyết các yêu cầu xem xét lại của TCDGSPH đối với quyết định công nhận của Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (Văn phòng CNCLQG).

3. Trách nhiệm

3.1 Văn phòng CNCLQG có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu xem xét lại.

Văn phòng CNCLQG thông báo cho bên yêu cầu xem xét lại về việc đã nhận được yêu cầu xem xét.

3.2 Ban giải quyết yêu cầu xem xét lại (do Hội đồng Công nhận thành lập) sẽ giải quyết yêu cầu xem xét lại.

Những thành viên tham gia giải quyết phải đảm bảo tính độc lập, khách quan và không có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến yêu cầu xem xét lại.

4. Thuật ngữ

- Yêu cầu xem xét lại: là yêu cầu của tổ chức ĐGSPH về việc xem xét lại quyết định công nhận bất lợi của Văn phòng CNCLQG liên quan đến tình trạng công nhận của tổ chức ĐGSPH.

5. Nguyên tắc

1. Objectives

This procedure regulates the receipt, review, evaluation and decision making to the appeal of conformity assessment bodies.

2. Scope

This procedure regulates the handling of appeal by the conformity assessment bodies for BoA's accreditation decision.

3. Responsibility

3.1 BoA is responsible for receiving request for appeal

BoA shall notify the appellant that their appeal has been received

3.2 The Appealing Settlement Board under the Accreditation Council shall handle the appeal.

Members involve in the settlement must ensure independence, objectivity and have no direct interests related to the issue that related to the appeal.

4. Definition of terms

- Appealing request: is the request of the conformity assessment bodies to review the BoA's adverse recognition decision regarding the desired accreditation status of the conformity assessment bodies.

5. Principles

5.1. Yêu cầu xem xét lại chỉ được giải quyết nếu có nêu rõ tên tổ chức, lý do và bằng chứng yêu cầu xem xét lại. Văn phòng CNCLQG không chấp nhận và xử lý các yêu cầu xem xét lại nặc danh hoặc các yêu cầu xem xét lại không nêu lý do hoặc không viện dẫn bằng chứng.

5.2. Các cá nhân liên quan đến yêu cầu xem xét lại không được xử lý/ giải quyết yêu cầu xem xét lại.

5.3. Việc giải quyết yêu cầu xem xét lại không được dẫn đến các hành động có tính phân biệt đối xử đối với bên đề nghị xem xét lại.

5.1. Appeal will only be addressed if the name of the requested organization, the reason and evidence for the appeal are clearly stated. BoA does not accept and process anonymous appeal or appeal that do not state a reason or provide evidence.

5.2. Individuals involved in an appeal request are not allowed to process / resolve the appeal request.

5.3. The resolution of appeal must not lead to discriminatory actions against the appeal party

6. Nội dung

6.1. Tiếp nhận yêu cầu xem xét lại

6.1.1. Các yêu cầu xem xét lại phải được gửi tới Văn phòng CNCLQG bằng văn bản.

6.1.2. Trưởng phòng HCTH có trách nhiệm ghi nhận yêu cầu xem xét lại vào Phiếu theo dõi yêu cầu xem xét lại theo Biểu AF 02.01

6.1.3. Trưởng phòng HCTH chuẩn bị thông báo bằng văn bản gửi cho tổ chức có yêu cầu xem xét lại về việc đã tiếp nhận, đồng thời trong 5 ngày làm việc.

Giám đốc Văn phòng CNCLQG quyết định thành lập Ban giải quyết yêu cầu xem xét lại sau khi thống nhất ý kiến với Chủ tịch Hội đồng Công nhận. .

6.2 Xử lý yêu cầu xem xét lại

6.2.1. Ban giải quyết Yêu cầu xem xét lại tiếp nhận yêu cầu xem xét lại để giải quyết

6. Content

6.1. Receive appeal request

6.1.1. Requests for appeal must be sent to the BOA in writing.

6.1.2. Head of the administrative.....

6.1.3. Head of the administrative department prepares a written notice to send to the organization requesting appeal about receipt of this appeal upon receiving the request for appeal, within 5 working days.

The Director of BoA establishes a committee to resolve the appeal after reaching agreement with the Chair of The Accreditation Council.

6.2. Handling the appeal request

6.2.1. The Appeals Settlement Board shall receives the appeal requests for handling

6.2.2. Các thành viên của Ban giải quyết Yêu cầu xem xét lại phải hoàn thành việc thu thập thông tin trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu xem xét lại.

6.2.3. Các thành viên ban giải quyết yêu cầu xem xét lại phải xác định bản chất và các vấn đề liên quan dựa trên hồ sơ, thông tin của hoạt động công nhận liên quan đến yêu cầu xem xét lại.

6.2.4. Các thành viên Ban giải quyết Yêu cầu xem xét lại phải làm việc công bằng với các bên liên quan đến yêu cầu xem xét lại theo các quy định, thủ tục của Văn phòng CNCLQG.

6.2.5. Khi có yêu cầu từ các thành viên ban giải quyết Yêu cầu xem xét lại, các cán bộ Văn phòng CNCLQG và các bên có liên quan có nghĩa vụ cung cấp các thông tin, tài liệu một cách trung thực, đầy đủ

6.2.6. Dựa trên các hồ sơ, tài liệu, thông tin nhận được, Ban Giải quyết Yêu cầu xem xét lại họp và thống nhất đưa ra quyết định giải quyết yêu cầu xem xét lại

6.2.7. Quyết định của Ban giải quyết yêu cầu xem xét lại về Yêu cầu xem xét lại là quyết định cuối cùng, Văn phòng CNCLQG và tổ chức ĐGSPH có yêu cầu xem xét lại phải thực hiện theo quyết định này.

6.2.8. Trưởng Ban giải quyết yêu cầu xem xét lại chỉ định một thành viên Ban giải quyết yêu cầu xem xét lại làm thông báo trả lời kết quả yêu cầu xem xét lại và giám sát

6.2.2. The members of the Appeals Settlement Board must complete the collection of information within 10 working days upon receiving the appeal request.

6.2.3. The members of the Board shall determine the nature and related issues based on the records and information of accreditation activities related to the appeal request.

6.2.4. The members of the Board shall act fairly towards all parties involved in the appeal request according to BoA's rules and procedures.

6.2.5. Upon request from Board's members, the BoA and related parties are obligated to provide information in a truthful and complete manner.

6.2.6. Based on the records, documents, information received, the Board meets and unanimously makes a decision to resolve appeal.

6.2.7. In this event, the decision of the Appeal Settlement Board of the Accreditation Council will be the final and BoA and Conformity Assessment Organizations shall accept the final decision.

6.2.8. Head of Boad shall appoint a member of the Board to notify the result of the appeal request and supervise the implementation of preventive and corrective actions (if any)

việc thực hiện các hành động phòng ngừa, khắc phục (nếu có).

6.2.9. Thời gian kể từ khi tiếp nhận yêu cầu xem xét lại đến khi ra thông báo trả lời kết quả giải quyết Yêu cầu xem xét lại trong vòng 30 ngày làm việc.

6.2.10. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp có trách nhiệm ghi nhận và theo dõi việc giải quyết yêu cầu xem xét lại vào Biểu mẫu AF 02.01 và lưu giữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình giải quyết yêu cầu xem xét lại

7. Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng

- AF 02.01 “Theo dõi giải quyết yêu cầu xem xét lại”.

8. Hồ sơ liên quan

- Yêu cầu xem xét lại và kết quả xử lý phải được báo cáo trong Cuộc họp cán bộ chủ chốt và cuộc họp Hội đồng công nhận lần gần nhất. Các tài liệu về yêu cầu xem xét lại, việc kiểm tra, xử lý, giám sát và quyết định liên quan đến yêu cầu xem xét lại phải được lưu giữ trong hồ sơ yêu cầu xem xét lại.

6.2.9. The duration between the receipt of the appeal request to the issuance of a notice of settlement of the request is within 30 working days.

6.2.10. The Head of Administration is responsible for recording and monitoring the resolution of appeal requests (Form AF 02.01).

7. Guidelines, Forms

- AF 02.01 Monitoring the settlement of Appeal request

8. Record related

- Appeal requests and results of handling shall be reported in the earliest Key personnel meeting and/or Accreditation Council meeting. Documents related to Appeal request, monitoring, handling and decisions for requests must be archived in the appeal request directory.